

中国证券投资基金业协会

中基协处分（2023）288 号

纪律处分决定书

当事人：卓灵晨，男，1990 年 8 月出生，上海明泫投资管理有限公司（以下简称明泫投资）原市场部渠道经理，现为市场部渠道助理。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会章程》（以下简称《协会章程》）、《中国证券投资基金业协会会员管理办法》（以下简称《会员管理办法》）和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向卓灵晨下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2023〕306 号）。卓灵晨如对有关拟采取的纪律处分措施存在异议，应当在五个工作日内向协会提交书面申辩意见。卓灵晨未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、事先告知情况

经查，卓灵晨存在以下违规事实：

明泫投资员工卓灵晨通过自媒体公众号发表贬低行业其他机构的不当言论，并向不特定对象宣传推介私募基金产

品，对行业声誉造成负面影响。卓灵晨作为基金从业人员，其相关不当行为违反了《基金法》第九条、《私募基金监管办法》第四条、《私募投资基金募集行为管理办法》第二十四条第（九）项以及《基金从业人员执业行为自律准则》第一条关于私募基金从业人员应当遵守法律、行政法规，恪守职业道德和行为规范，不得损害社会公共利益及行业利益，不得恶意贬低同行的相关规定；同时违反了《基金法》第九十一条、《私募基金监管办法》第二十三条第（九）项以及《关于加强私募投资基金监管的若干规定》第六条第（二）项关于不得向不特定对象宣传推介私募基金的规定。

以上事实有行政监管措施决定书、自媒体公众号发表文章存档、访谈记录、劳动合同等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。卓灵晨应当对其自身的违规行为承担相应责任。

二、纪律处分决定

根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《协会章程》第六条第三项，《会员管理办法》第二十九条，《实施办法》第九条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

对卓灵晨进行公开谴责。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

(本页无正文)



抄送：证监会市场二部，上海证监局。
